

# 한국가스공사 상임감사위원

## 징계 요구

일련번호 제22-복무-15호

제 목 품위유지의무 위반 등

소관부서 ○○○○○본부 ▲▲부

조치부서 인사조직처

내 용

### 1. 사건 개요

○○○○○본부 ▲▲부 AAA(이하 “징계대상자”)은 0000.00.000. 공개경쟁채용 00기로 입사(일반직 0급, 사무)하여, △△△△△팀을 거쳐 0000.00.00. ▼▼처 ■■■■■팀(직제개편 : ●●●●●처 ▷▷▷▷▷팀)을 거쳐, 0000.00.00. ○○○○○본부 ▲▲부로 전보 후 0000.00.00.자로 O급O 과장으로 승격하여 현재 까지 근무 중인 자로서,

징계대상자는 0000년 00월경부터 0000년 00월경까지 서울지역본부 관리부 소속 직원 A(이하 “신고인”)에게 카카오톡 1:1 대화방에서 폭언, 부적절한 발언, 부적절한 내용의 이메일 송부 및 비방 등의 직장내 괴롭힘 행위자로 신고(0000. 00.00.)되었고, 조사위원회 심의결과(0000.00.00.) 신고인에 대해 지위의 우위성이 인정되고 업무상 적정범위를 넘어 신고인에게 정신적 피해를 주어 직장내 괴롭힘으로 인정되었으며, 이에 따라 관련 법령 및 공사의 사규를 위반하였고 관련자 현황은 다음과 같다.

### <○○○○○본부 직장내 괴롭힘 관련자 현황>

| 구 분  | 성 명 | 나이(만)       | 입 사 일       | 직 급  | 소 속(기간)                          |
|------|-----|-------------|-------------|------|----------------------------------|
| 피감사인 | AAA | 0000년생(00세) | 0000.00.00. | ○급○  | ○○○○○본부 ▲▲부<br>(0000.00.00.~ 현재) |
| 신고인  | A   | 0000년생(00세) | 0000.00.00. | ○급○* | ◆◆처 ●●●●부*<br>(0000.00.00.~ 현재)  |

\* 사건 당시 신고인의 직급은 ○급으로 ○○○○○본부 ▲▲부에서 근무(0000.00.00~0000.00.00)

상기 직장내 괴롭힘 인정행위 외에 징계대상자는 0000.00월경부터 0000.00월경까지 카카오톡 프로필 상태 메시지<sup>1)</sup>에 회사, 상사, 동료 등에 대해 욕설, 폭언 및 비하 메시지를 게시하였고, 0000.00월경부터 0000.00월경까지 카카오톡 부서 단체방에서 욕설, 폭언 게시 및 전체 부서원 대상 모욕성 글을 게시하였으며, 0000.00월경부터 0000.00월경까지 상사의 업무지시에 부적절한 내용의 이메일을 회신하였고, 0000.00월경부터 0000.00월경까지 업무용 노트북 대여기간을 미준수하는 등 관련 법령 및 공사의 사규를 위반하였다.

## 2. 관계규정 및 판단기준

### 가. 관련 법령

1) 「근로기준법」 제76조의2(직장내 괴롭힘의 금지) ‘사용자 또는 근로자는 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 하여서는 아니 된다.’ 라고 규정하고 있다.

1) 카카오톡(사회 관계망 서비스)의 프로필 편집을 통해 개인 사진 및 메시지 등의 게시가 가능하며, 개설 대화방에서 참여 중인 인원 누구나 대화방 화면에서 대화상대를 터치하면 해당 대화상대의 최신 상태메시지 확인가능

2) 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제7조(공직자의 청렴의무) ‘공직자는 법령을 준수하고 친절하고 공정하게 집무하여야 하며 일체의 부패행위와 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다.’라고 규정하고 있으며 동법은 제2조(정의) 제3호 나목에서 공직유관단체의 장 및 그 직원을 공직자로 보고 있다. 「공직자윤리법」 제3조의2(공직유관단체) 제1항 제2호에서는 공기업을 공직유관단체로 정하고 있다.

## 나. 관련 사규

1) 공사 「취업규칙」 제7조(성실의무) 제2항에서 ‘상사는 직원의 인격과 인권을 존중하고 항상 성실히 부하를 지도·통솔함과 동시에 솔선하여 직무를 수행하여야 한다.’라고 규정하고 있으며, 같은 규정 제67조(직장내 괴롭힘 행위 발생 시 조치) 제1항에 의거 ‘공사는 직장내 괴롭힘 관련 행위자에 대하여 괴롭힘의 정도 및 지속성 등을 감안하여 적절한 징계 조치를 행한다.’ 라고 명시되어 있다.

2) 공사 「직장내 괴롭힘 예방지침」 제4조(직장내 괴롭힘 행위의 금지)에서는 ‘공사 임직원은 누구든지 직장내 괴롭힘 행위를 하여서는 아니 된다.’라고 명시되어 있으며, 제5조(금지되는 직장내 괴롭힘 행위)의 각 호(1호~9호)에서는 공사에서 금지되는 직장내 괴롭힘 행위에 대하여 열거하고 있다.

3) 공사 「인사규정」 제37조(성실의무) ‘공사의 직원은 법령과 사규를 준수하며, 성실히 직무를 수행하여야 한다.’라고 규정하고 있다. 성실의무는 공사 직원에게 부과된 가장 기본적인 의무로서 국민의 이익을 도모하고 공사의 설립목적을 효율적으로 달성하기 위하여 성실히 직무를 수행하여야 하는 것으로써 직무에는 법령 및 사규에서 정하고 있는 의무나 업무 분장 상의 소관업무 및 상관으로부터 지시받은 업무도 포함된다.

4) 공사 「인사규정」 제43조(품위유지 의무) ‘공사의 직원은 직무의 내외를 불문하고 그 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다.’라고 규정하고 있다.

5) 공사 「사무자동화기기 운영방안」 제19조(OA장비 대여사용)에서 ‘노트북 대여는 사용자, 사용기간, 용도를 명시하여 ITSM으로 신청하고 보안예외처리 보안서약서를 제출하여야 한다.’라고 규정하고 있으며, 「보안정책 예외적용 신청 및 보안서약서」에서 ‘사용자는 해당 PC를 공사 업무 목적에만 활용하며 여타 보안사항들을 성실히 준수하며 정보유출 등 보안사고 발생 시 관련규정에 따라 처벌도 감수한다.’라고 명기하고 있다.

### 3. 위반행위

#### 가. 직장내 괴롭힘 행위 관련

##### 1) 업무상 카카오톡 대화 시 폭언 등

가) 징계대상자는 신고인이 0000.00.00. 00:00경부터 2급이상 승진심사 진행 관련 본사의 협조요청에 따른 자료(주소, 개인정보제공동의서 서명)를 전달받기 위해 카카오톡 1:1 대화방을 통해 요청하고 전화 연락을 하였으나 바로 수신하지 않았고, 신고인이 다른 동료들에게 대신 연락을 부탁했던 전화도 징계대상자는 수신하지 않다가 00:00경 신고인에게 카카오톡 1:1 대화방에서 “생각을 하고 전화를 해야지”, “주변 대기업 전문직 도시가스사들 다 또라이라고 하는 짓거리라고 계속 들리는데” 등의 폭언을 하였고, 이에 신고인이 “말씀이 지나치신 것 같습니다”라고 하였으나 징계대상자는 재차 “있는 그대로 얘기한겁니다 그 회사 비상식적이고 또라이가 꽤 많다”, “진짜 신기하고 특이하네” 등의 폭언을 하였다.

나) 징계대상자는 0000.00.00. 00:00경 카카오톡 1:1 대화방에서 재택근무 관련 개인정보를 신고인에게 징계대상자를 대신하여 차장 C에게 전달해 달라고 사진파일을 보냈고, 이에 신고인이 “이게 뭐예요?”, “직접 보내시면 되시는거 아니가요?”, “죄송스럽지만 차장님께 직접 보내주시겠어요?”라며 차장 C의 이메일 주소를 알려주고 징계대상자의 요청을 거절하자, “아 지난번에도 이상한 소리 하더니 몬말인지 진짜 짜증나네”라고 신고인에게 부적절한 발언을 하였다.

## 2) 부적절한 내용의 이메일 발송

가) 징계대상자는 신고인이 0000.00.00.자로 ○○○○본부 ▲▲부에서 본사 ●●●●부로 전보되면서 담당업무 중 일부를 징계대상자에게 인계하기 위해 0000.00.00.경 인수인계서와 안내글을 작성하여 이메일로 발송하고, 0000.00.00.경 유선 통화 후 0000.00.00.경 징계대상자에게 보다 상세하게 업무인수 관련 내용의 이메일을 3차례 나누어 발송하였으나 0000.00.00.경 신고인에게 ‘지금 00일날 보내신 글에 기성검사 내용부터가 없는데 무슨 말 하시는 건가요? 보내신 내용부터 확인하시고 거짓말을 하시기 바랍니다’ 등 부적절한 내용의 이메일을 발송하였다.

나) 징계대상자는 0000.00.00.경 같은 부서의 회계 담당자로부터 ‘차량임차료 증빙 수정 요청’ 이메일을 수신하였고, 이에 대해 ‘인수인계서 없이 자체적으로 알아보고 진행하다보니 일부 오류가 있었던 것 같다’는 내용을 작성하여 신고인을 참조자로 수신지정하고 회계 담당자에게 회신하는 등 마치 신고인이 업무인수인계를 해주지 않아 오류가 발생한 것처럼 신고인을 비방하고 책임을 전가하였다.

## 나. 카카오톡 욕설 등 위반행위 관련

### 1) 카카오톡 프로필 상태 메시지에 욕설 등 게시

징계대상자는 0000.00.00.경 본인의 카카오톡 프로필 상태메시지에 ‘씨발놈의 대구충에다 가스공산지 쓰레기 공사인지 중소기업 똥구멍 찡는 수준 새끼들’

이라고 회사에 대한 비하 메시지를 게시하였고, 0000.00.00.경 본인의 카카오톡 프로필 상태메시지에 ‘부장이란 높은 역대 최다 실적을 올렸더니 개소리를 하고’라고 상사에 대한 욕설 메시지를 게시하였으며, 0000.00.00.경 본인의 카카오톡 프로필 상태메시지에 ‘BBB 결산기준 오락가락 정신나간년이 40년째 처먹은 놈 이랑 결혼했음 닥치고 처살것이지 남에 사생활간섭에’라고 동료에 대한 욕설과 폭언을 게시하는 등 0000.00.00.경부터 0000.00.00.경까지 별지와 같이 총 58회에 걸쳐 회사, 상사, 동료 등에 대한 욕설, 폭언, 비하 메시지를 게시하였다.

## 2) 카카오톡 부서 단체대화방에 욕설 등 게시

가) 징계대상자는 0000.00.00. 00:00경 카카오톡 부서 단체대화방에서 “아주 지랄하고 있네, 야 헛바닥으로 개처럼 핏을때까지 제대로 주제 파악하게 알려줘? 야 씨발 정신 안차려?”라고 욕설과 폭언을 게시하였고, 이에 00:00경 같은 부서 차장 C가 “문자 잘못 올렸어요. 김과장님”이라고 지적을 하였음에도 불구하고 징계대상자는 00:00경 “억겁네”라는 부적절한 글을 또다시 게시하였다.

나) 징계대상자는 0000.00.00. 00:00경 카카오톡 부서 단체대화방에서 “제 책상에 있던 물품 가져간건 누군가요? 거지새끼도 아니고”, “돈이 필요하면 빌려 드릴테니 금일안으로 갖다 놓으시기 바랍니다.”라며 전체 부서원들을 도둑으로 취급하는 모욕성 글을 게시하였다.

## 3) 상사의 업무지시에 부적절한 내용의 이메일 회신 등

가) 징계대상자는 부장 B가 0000.00.00.경 이메일로 발송한 가스냉방 장려금 접수현황 추가제출 요구에 대해 0000.00.00.경 ‘왜 반복적으로 비합리적인 논지를 전개하시고, 거짓말을 하시나요?’ 등 부적절한 내용의 이메일을 차장 C와 업무 관련 직원을 참조자로 수신지정하여 부장 B에게 회신하였다.

나) 징계대상자는 0000.00.00.경 부장 B에 대해 ‘업무에 대한 공부도 없고 무지에 가까운 지식을 바탕으로 미숙하고 궤변에 가까운 논리를 전개하시고 강압적이고 부적절한 업무지시를 하시는 부장님’이라는 부적절한 표현의 문자 메시지를 차장 C에게 발송하였다.

다) 징계대상자는 0000.00.00.경 부장 B의 업무분장 조정 관련 4차례에 걸친 안내에도 불구하고 최종 확정된 업무분장에 대해 ‘일방적으로 선택을 강요하는 업무 분장에 동의한적이 없습니다’ 등의 부적절한 내용의 이메일을 부장 B에게 발송하였고, 계속하여 타 직원의 업무요청에 대해 ‘담당자는 아니지만 해보겠다, 해당 업무분장은 부장 B가 독단적으로 작성한 것이다’라는 문자를 발송하였으며, 새로 부임한 업무 담당차장의 이메일 업무요청에 대해서도 ‘해당 업무 담당자가 아니며 독단적인 업무분장에 따른 것, 전혀 직원을 고려하지 않은 강압적인 결정’이라는 부적절한 내용의 이메일을 회신하였다.

#### 4) 업무용 노트북 대여기간 미준수 등

징계대상자는 0000.00.00.경 가스냉방 장려금 등 지원 관련 업무수행을 목적으로 노트북 대여를 신청, 승인받아(기간 0000.00.00.~0000.00.00.) 사용 중 0000.00.00.경 부장 B가 해당업무가 종료되었으므로 노트북을 반납할 것을 요구하였으나 반납하지 않았고, 0000.00.00.경 기존에 대여한 노트북의 대여 연장을 신청하였으나 부장 B는 징계대상자의 신규 분장업무는 대여 신청대상이 아니므로 반려한 이후에도 노트북을 반납하지 않았으며, 0000.00월초 및 00월말 경 ♀♀♀ ♀♀♀부 전산자산 담당대리의 노트북 반납요청에도 반납하지 않다가 0000.00월말 경 ♀♀♀♀♀부 전산자산 담당차장이 재차 반납을 요청하자 노트북의 저장매체를 무단으로 제거한 상태로 반납하여 0000.00.00.경 본사 사무자동화 용역업체로 회수되었고, 징계대상자는 저장매체의 자료를 백업 후 0000.00.00.경 해당 저장

매체를 반납하여 대여기간이 약 8개월이 경과된 0000.00.00.경 본사 사무자동화  
용역업체로 회수되었다.

#### 4. 관련자 의견 및 판단

##### 가. 위반행위 ‘가’항 직장내 괴롭힘 행위 관련

###### 1) 업무상 카카오톡 대화 시 폭언 등

징계대상자가 0000.00.00.경 및 0000.00.00.경 카카오톡 1:1 대화방에서 언급한  
내용의 대상은 신고인이 아닌 차장 C이며, 차장 C가 징계대상자에게 요구하는  
사항들이 상식 밖의 내용인데다 평소 징계대상자의 업무 관련 차장 C의 트집과  
괴롭힘 행위들<sup>2)</sup>에 대해 화가 나고 답답해서 힘들었던 심정을 표현한 것이지  
신고인을 공격하거나 비하하는 표현을 한 것은 아니라고 주장하였다.

위와 관련하여 신고인은 징계대상자와 카카오톡 1:1 대화방에서 징계대상자가  
차장 C가 대상이라는 언급 없이 일방적인 폭언을 하였으므로 자신을 대상으로  
행한 폭언이라고 이해할 수밖에 없었고 신고인은 징계대상자의 부적절한 폭언에  
대해 즉시 ‘말씀이 지나치십니다.’라며 불쾌감에 대해 분명한 의사를 표현하였으며,  
대화 이후에는 징계대상자의 폭언에 대한 억울함에 속상하여 많이 울었다고  
진술하였고, 카카오톡 1:1 대화방에서의 폭언에 대해 징계대상자로부터 그 어떤  
해명이나 사과를 직접 듣지 못 한 상황에서 징계대상자와 업무상 연락을 계속  
해야 하는 정신적 고통과 스트레스가 컸다고 진술하였다.

따라서 징계대상자의 카카오톡 1:1 대화방에서 폭언 및 부적절한 발언 등은  
직장에서의 지위의 우위에 있으면서 업무의 적정범위를 넘어 신고인에게 정신적  
고통을 주고 근무환경을 악화시킨 점이 명백하므로 부적절한 행위로 판단된다.

---

2) 징계대상자는 차장 C가 전화벨이 한번 울릴 때까지만 전화하고 끊은 뒤 ‘왜 전화를 안 받느냐?’는 발언 등을  
직장내 괴롭힘 행위로 신고하였으나(0000.00.00. 부서원 등 피신고인 7명 총 40개 행위), 조사위원회 심의결과  
전체 행위에 대해 만장일치로 불인정함(0000.00.00.)



## 2) 부적절한 내용의 이메일 발송

징계대상자는 신고인의 전보에 따라 전임자인 신고인이 제공한 업무인수인계서를 토대로 업무용 차량렌탈 업무처리 중 기성검사보고서의 누락을 발견하였고, 그럼에도 신고인이 ‘다 알려줬는 데 징계대상자는 왜 모르냐?’는 식으로 비아냥거리며 소문을 내고 거짓말을 하는 것에 대해 기분이 상하여 0000.00.00.경 신고인에게 이메일 회신 시 불만을 표현하였고, 징계대상자는 업무인수인계가 제대로 되지 않았는데도 신고인이 업무인수인계를 다 해줬다고 자꾸 거짓말을 하여 해당 업무처리의 어려움을 표현하기 위해 신고인을 참조자로 수신지정하여 0000.00.00.경 회계담당자에게 이메일을 회신하였다고 주장하였다.

위와 관련하여 신고인은 징계대상자에게 업무인수인계서를 0000.00.00.~00.00.경 2차례 이메일로 송부하고 0000.00.00.경 유선통화로 업무인수인계 관련 안내를 했음에도 징계대상자가 ‘업무인수인계를 못 받아서 업무를 못 하겠다’고 부서원들에게 언급하여 신고인은 0000.00.00.경 재차 업무인수인계서 관련 이메일을 3차례 나누어 발송하였고, 0000.00.00.경 징계대상자의 기성검사보고서 내용이 없다는 이메일에도 징계대상자가 유사 업무처리 경험이 있으므로 업무인수인계서 상 간단히 기재했다는 취지로 회신하였다고 진술하였다.

0000.00.00.경 새로 부임한 업무 담당차장은 신고인이 제공한 업무인수인계 자료는 내용이 매우 상세하고 충분한 내용이어서 징계대상자가 업무인수인계를 제대로 못 받았다는 주장은 이해하기 어렵다고 진술하였다.

따라서 징계대상자가 부서원들에게 신고인으로부터 업무인수인계를 못 받았다고 책임을 전가하고 신고인이 거짓말을 한다고 비난한 행위는 직장에서의 지위의 우위에 있으면서 업무의 적정범위를 넘어선 점이 명백하므로 부적절한 행위로 판단된다.

## 나. 위반행위 ‘나’항 카카오톡 욕설 등 위반행위 관련

### 1) 카카오톡 프로필 상태 메시지에 욕설 등 게시

징계대상자가 0000.00.00.경~0000.00.00.경 작성한 카카오톡 프로필 상태메시지는 본사 근무 당시(0000~0000년) 힘들었던 상황과 스트레스로 생긴 질병으로 수술까지 하게 된 것 같은 억울한 생각이 들어 질병휴가기간 동안 혼자 푸념하듯 작성했던 것이 부주의로 외부에 공개되었고 해당사실을 지인이 알려주어 0000.00.00.경 삭제하였다고 주장하였다.

위와 관련하여 실명이 언급된 당사자 BBB는 징계대상자와 업무 외에 아무런 교류도 없었는데 본인의 배우자에 관한 내용과 근거 없는 사생활을 누구나 볼 수 있는 카카오톡 프로필 상태메시지에 게시한 것에 대한 성적 수치심, 모욕감, 두려움, 무서움 등을 느꼈다고 진술하였고, 그 외 부서원들은 동료와 회사를 비방하는 것 자체가 인간관계나 업무 분위기를 매우 악화시켰으며 징계대상자의 실명언급 및 욕설에 대해 굉장한 충격을 받았고 본인들도 징계대상자의 욕설 등의 대상이 될 수 있겠구나 하는 생각이 들면서 회사생활에 대한 회의감마저 들었다고 진술하였다.

따라서 징계대상자가 카카오톡 프로필 상태메시지에 욕설 등을 게시한 행위는 비록 카카오톡 프로필 상태메시지가 사적 영역이므로 개인이 자유롭게 표현할 수 있다고는 하나 카카오톡 기능상 친구 및 단체대화방에 속해 있는 대화상대 누구에게나 쉽게 공개될 수 있으므로 징계대상자가 의도하지 않았더라도 58회에 달하는 회사에 대한 비하와 상사, 동료 등에 대한 무분별한 욕설, 폭언 등 메시지의 지속적인 게시는 당사자들 뿐 만 아니라 회사직원 모두에게 심각한 명예훼손, 모욕과 수치심을 줄 수 있고 카카오톡 부서 단체대화방의 부서원들도 본인이

징계대상자에 의해 욕설, 폭언, 비하의 대상이 될 수 있다는 공포심을 유발시키고 부서 내 근무환경을 현저히 악화시켰으므로 품위유지의무를 위반한 것으로 판단된다.

## 2) 카카오톡 부서 단체대화방에 욕설 등 게시

징계대상자가 0000.00.00.경 카카오톡 부서 단체대화방에서 게시한 욕설은 당시 술에 취해 잘 못 보낸 내용이었는 데 글쓴이가 자진 삭제하여도 대화상대가 해당 내용을 확인한 경우 기록이 남는다는 사실을 인지하고 나서야 징계대상자는 0000.00.00.경 부서원들에게 사과하는 취지의 글을 카카오톡 부서 단체대화방에 남겼으며, 0000.00.00.경 카카오톡 부서 단체대화방에서 징계대상자의 거친 표현은 예전 본인의 물품도난사건(USB, 피복, 영양제 등) 이후 부서 내 누군가가 또 징계대상자를 괴롭히려는 상황으로 인식하여 이를 경고하기 위해 한 것이라고 주장하였다.

위와 관련하여 부서원들은 0000.00.00.경 카카오톡 부서 단체대화방에서 징계대상자의 욕설과 폭언에 대해 지난 카카오톡 상태메시지의 욕설 등에 이은 비정상적인 행동으로 굉장히 충격을 받았다고 진술하였으며, 징계대상자가 술에 취해 잘 못 올렸다는 실수에 대해 즉시 사과하지 않고 0000.00.00.경 뒤늦게 부장 B의 권유로 억지로 부서원들에게 사과한 점에 대해 매우 화가 났었다고 진술하였다. 부서원들은 0000.00.00.경 카카오톡 부서 단체대화방에서 징계대상자가 부서원들의 도난행위 여부가 명백하지 않음에도 부서원 전체를 대상으로 도둑으로 취급하는 모욕성 글에 대해 매우 불쾌감을 느꼈고 징계대상자의 계속되는 공격적인 글과 부서원들에 대한 오해로 언제 행동으로 돌변할지 몰라 두렵고 무서웠다고 진술하였다.

따라서 징계대상자가 카카오톡 부서단체방에 욕설 등을 게시한 행위는 본인이 술에 취해 실수를 했거나 본인 물품의 계속된 분실에 대한 불만의 표현이었다고 하나, 본인의 행동에 대해 잘못을 인정하지 않고 사과를 하지 않는 등 부적절한 대처로 부서원들에게 불쾌감과 공포심을 야기하고 부서원들을 공개적으로 불신하고 모욕하는 발언을 하는 등 품위유지의무를 위반한 것으로 판단된다.

### 3) 상사의 업무지시에 부적절한 내용의 이메일 회신 등

징계대상자가 0000.00.00.경 부장 B에게 회신한 이메일 내용은 부장 B의 평소 업무협업과 지원 없이 절차를 무시한 업무지시에 대해 당시의 고통스러운 심정을 표현한 것이라고 주장하였다. 징계대상자가 0000.00.00.경 차장 C에게 발송한 문자 메시지는 차장 C의 수차례 부당한 지시(미적격 업체에 대한 장려금 선지급 등)와 책임을 지지 않겠다는 발언에 대해 괴롭고 고통스러운 감정을 솔직히 표현한 것이라고 주장하였다. 징계대상자는 0000.00월말 경 부장 B가 지난 3년간 순조롭게 수행했던 업무를 강탈하고 이미 선택지를 정해놓고 징계대상자에게 일방적인 업무 분장을 강요했다고 생각하여 부장 B에게 동의불가 내용의 이메일을 발송하였고 이에 불편한 마음이었지만 새로 부여받은 업무를 수행하겠다는 취지로 타 직원에게 문자메시지와 업무 담당차장에게 이메일을 발송하였다고 주장하였다.

위와 관련하여 부장 B는 징계대상자가 0000.00.00.경 부장 B에게 회신한 이메일 내용이 거짓과 왜곡된 주장이어서 피가 거꾸로 솟는 느낌이었다고 진술하였고, 부장 B가 약 1개월간 직접 사실관계를 정리하고 객관적 근거를 작성하여(총 695페이지) 0000.00.00.경 이메일로 회신하자 징계대상자는 부장 B가 작성한 자료는 근거 없는 논리 왜곡과 억지였다고 주장하였으나 본인 주장을 뒷받침할 수 있는 객관적이고 신빙성 있는 근거나 자료를 제시하지 못하였다.

부장 B는 징계대상자가 업무지연에 대한 지적과 조속 이행 요구에도 반성은 하지 않고 0000.00.00.경 ‘강압적이고 부적절한 업무지시’라며 사실을 왜곡하고 본인을 비방하는 내용의 문자메시지를 차장 C에게 발송하였다고 진술하였다.

부장 B는 0000.00월 중순 경 업무분장 시 부서원들과 총 7회의 협의·의견 조회를 하였고 징계대상자에게는 별도 4회에 걸쳐 안내를 하였으나 징계대상자는 ‘업무분장은 부장 B가 독단적으로 작성한 것’이라고 조직관리의 근간을 흔드는 사실과 다른 발언을 지속하였다고 진술하였고, 카카오톡 부서 대화방의 대화내용 등에 의하면 부장 B가 0000.00.00. 00:00경 최종 업무분장(안)에 대해 전체 부서원들에게 카카오톡 부서 대화방과 이메일로 의견을 요청하고 의견 없음을 확인한 후 0000.00.00. 00:00경 업무분장 시행문 결재를 한 사실이 확인되었다.

따라서 징계대상자의 상기 행위들은 성실의무 및 품위유지의무를 위반한 것으로 판단된다.

#### 4) 업무용 노트북 대여기간 미준수 등

징계대상자가 0000.00.00.경 승인 받아 대여 중인 노트북을 반납하라는 부장 B의 0000.00월경 요구에 대해 징계대상자는 ♡♡♡♡♡부 담당대리로부터 계속 사용해도 된다는 답변을 받아 계속 사용하였고, 0000.00.00.경 대여연장 시에도 종전의 사용가능 답변을 근거로 대여신청을 기안하였으나 부장 B가 반려하였으며, 0000.00월말 경 ♡♡♡♡♡ 담당차장이 재물조사 관련 조속한 반납을 요청하여 징계대상자는 저장매체의 개인정보를 백업하고 반납하겠다고 답변하고 저장매체를 외부서비스업체를 통해 제거한 상태로 0000.00.00.경 서울지역본부 사무자동화용역업체로 노트북을 반납하였고, 저장매체의 개인정보를 징계대상자 본인의 저장매체로 백업한 후 0000.00.00.경 ○○○○본부 사무자동화용역업체로 반납하였다고 주장하였다.

위와 관련하여 부장 B는 0000.00.00.경 노트북 대여용도의 업무가 종료되었으므로 징계대상자에게 노트북 반납을 요구하였고, 징계대상자가 0000.00.00.경 노트북 대여연장을 신청하자 신규 업무분장에 따라 대여대상이 아니라는 의견으로 반려하였으나 노트북은 반납되지 않았다고 진술하였다.

♣♣♣♣♣♣부 담당대리는 0000.00.00.경 부장 B로부터 징계대상자의 노트북 대여가능여부 질의에 대해 “사무자동화기기 운영방안”에 근거하여 반려의견을 제시하였고, 0000.00월초와 00월말 경 징계대상자에게 유선으로 조속한 노트북 반납을 요청하였으나 결국 노트북은 저장매체가 제거된 상태로 0000.00.00.경, 저장매체는 0000.00.00.경 본사 사무자동화용역업체로 회수되었다고 진술하였다.

♣♣♣♣♣♣부 담당차장은 0000.00월말 경 담당대리에 이어 유선으로 재차 징계대상자에게 노트북 반납요청은 하였으나, 자료백업을 위해 노트북의 저장매체 제거가 가능하다고 안내한 바는 없다고 진술하였다.

따라서 징계대상자는 0000.00.00.경 대여 신청 시 사용기간·용도를 명기하고 보안서약서를 서명·제출하였으나 이를 준수하지 않았고, 공사 자산인 업무용 노트북의 저장장치를 무단으로 분리하는 등 관련 지침을 위반한 것으로 판단된다.

상기 위반행위 ‘가’와 관련하여 징계대상자의 행위들은 신고인에 대하여 직장내 괴롭힘으로 인정되었기에 「취업규칙」 제67조에 따라 직장내 괴롭힘 행위자로 인정된 자에 대해서는 괴롭힘의 정도 및 지속성 등을 감안하여 적절한 징계 조치가 필요한 사항에 해당되고,

상기 위반행위 ‘나’와 관련하여 징계대상자의 행위들은 「취업규칙」 제7조(성실의무), 「인사규정」 제37조(성실의무), 제43조(품위유지 의무), 및 「사무자동화기기 운영방안」 등을 위반하여 명백한 징계사유에 해당한다.

## 5. 징계요구 양정

공사는 국민생활의 편익증진과 공공복리 향상에 기여하기 위해 국가사무를 위탁받아 수행하는 기관으로서, 국민의 신뢰를 확보하고 그 목적을 효율적으로 달성하기 위하여 국가공무원에 준하는 정도로 고도의 윤리성 준수를 요구하고 있다.

또한 2019. 2월 고용노동부에서 발표한 ‘직장내 괴롭힘 판단 및 예방·대응 매뉴얼’에 따르면 직장내 괴롭힘은 더 이상 방치 할 수 없는 심각한 사회문제이며 정부차원에서 직장내 괴롭힘 근절을 정책과제로 선정하여 입법조치로 2019. 1.15. 근로기준법 개정을 통해 최초로 ‘직장내 괴롭힘’ 개념을 법률에 규정하였고, 2019. 7.16.부터 시행하여 「근로기준법」 제76조의 2에 따라 직장내 괴롭힘 행위를 하여서는 아니 되며,

우리 공사도 2019. 7.16.부터 「직장내 괴롭힘 예방지침」을 시행하여, 제4조(직장내 괴롭힘 행위의 금지)에 따라 임직원은 누구든지 직장내 괴롭힘 행위를 하여서는 아니 되도록 되어 있으며, 「취업규칙」 제67조(직장내 괴롭힘 행위 발생 시 조치)에 따라 직장내 괴롭힘 관련 행위자에 대하여 괴롭힘의 정도 및 지속성 등을 감안하여 적절한 징계 조치를 행하여야 한다고 명시되어 있다.

특히, 공사 직원으로서의 「품위유지의무」는 공직의 체면·위신·신용을 유지하기 위한 것으로써 사적인 행위까지 포함하므로 공사 직원은 직무의 내외를 불문하고 체면 또는 위신을 손상하는 행위를 하여서는 아니 되며, 「성실의무」는 공사 직원에게 부과된 가장 기본적이고 중대한 의무로써 국민의 이익을 도모하고 공사의 설립목적을 효율적으로 달성하기 위하여 성실히 직무를 수행하여야 하는 의무사항이다.

그럼에도 불구하고 징계대상자는 ① 누구에게나 공개될 수 있는 카카오톡 프로필 상태메시지에 회사를 비방하고 상사, 동료 등에 대해 무분별한 욕설, 폭언, 비하 메시지를 지속적으로 게시하는 등 공공기관 직원으로서 공사의 명예와 신용을 훼손시키고 동료 간의 화합과 신뢰를 저해하는 행위를 한 점 ② 국가차원에서 직장내 괴롭힘을 근로기준법으로 금지하고 있고 공사도 인권경영을 실천하여 직장내 괴롭힘 및 갑질 근절 등 상호존중 조직문화 정착에 노력하고 있음에도 동료에게 업무상 적정범위를 넘어 정신적 고통을 주는 등 지속적으로 직장내 괴롭힘 행위를 한 점 ③ 상사의 업무배려와 동료들의 이해·도움에도 불구하고 본인의 업무상 책임과 의무를 소홀히 하고 지속적으로 부적절한 행위를 일삼으며 일체의 반성이나 뉘우침 없이 이기적인 변명과 자기 합리화로 타인에게 책임을 지우는 등 조직 분위기를 와해시키고 악화시킨 점 ④ 지속적으로 상사의 정당한 업무상 지시에 불복하는 취지의 이메일을 발송하고, 상사를 노골적으로 비방하는 메시지를 발송하는 등 하급자로서 용인될 수 있는 정도를 넘어선 행위를 한 점 등 제반 사정을 종합할 때 징계대상자에게 징계에 해당하는 인사 상 조치가 필요하다고 판단된다.

## 6. 조치할 사항

사장(인사조직처장)은 공사 「취업규칙」 제7조(성실의무) 제1항, 제67조(직장내 괴롭힘 행위 발생 시 조치), 「인사규정」 제37조(성실의무), 제43조(품위 유지의무), 「직장내 괴롭힘 예방지침」 제4조(직장내 괴롭힘 행위의 금지)를 위반한 과장 김민용에게 「인사규정」 제48조의 규정에 따라 징계처분하시기 바랍니다. (감봉)